

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 490/2542 พนักงานอัยการ จังหวัด ฉะเชิงเทรา โจทก์
นาย วงศ์ ชัย ทา วัน จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 335

จำเลยเข้าไปในที่เก็บรักษาทรัพย์เพื่อสำรวจทรัพย์ที่จะลักเอาไปและกำลังนำรถยนต์บรรทุกมาขนทรัพย์ที่จะลัก โดยเฉพาะลวดทองแดงที่จำเลยจะลักนั้นวางกองไว้บริเวณที่สามารถเข้าไปยกเอาไปได้ แม้จำเลยกับพวกจะยังไม่ได้แตะต้องตัวทรัพย์ แต่นับว่าใกล้ชิดพร้อมที่จะเอาไปได้ในทันทีทันใด การกระทำของจำเลยอยู่ในชั้นลงมือกระทำความผิดแล้วเพียงแต่กระทำไปไม่ตลอดเพราะมีเจ้าพนักงานตำรวจมาพบจำเลยก่อนที่จำเลยจะลักทรัพย์ดังกล่าวไป การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานพยายามลักทรัพย์

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 83, 335, 336 ทวิ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 336 ทวิ, 80 จำคุก 1 ปี คำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนของ

จำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 78 คงจำคุก 8 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้มีปัญหาเฉพาะข้อกฎหมายมาสู่ศาลฎีกาเพียงว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานพยายามลักทรัพย์หรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่า จำเลยเพียงแต่เข้าไปตรวจสอบทรัพย์สิน ยังไม่ได้แตะต้องตัวทรัพย์สิน เป็นเพียงขั้นเตรียมการในการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์เท่านั้น ไม่เป็นความผิดตามกฎหมายในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายนั้น ศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 222 ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 ฟังข้อเท็จจริงมาว่า ลวดทองแดงที่จำเลยกับพวกจะลักเอาไปวางกองไว้บริเวณที่สามารถเข้าไปยกเอาไปได้ จำเลยกับพวกเข้าไปในที่เก็บรักษาทรัพย์เพื่อสำรวจทรัพย์ที่จะลักเอาไปและหาช่องทางนำรถยนต์บรรทุกเข้าไปจอดขนทรัพย์สินของผู้เสียหาย แต่เมื่อจำเลยกับพวกกลับไปเพื่อนำรถยนต์บรรทุกเข้าไปลักทรัพย์ เจ้าพนักงานตำรวจได้เข้าตรวจค้นจำเลยกับพวกเสียก่อน เห็นว่า จำเลยได้เข้าไปในที่เก็บรักษาทรัพย์เพื่อสำรวจทรัพย์ที่จะลักเอาไปและกำลังนำรถยนต์บรรทุกมาขนทรัพย์สินที่จะลัก โดยเฉพาะลวดทองแดงที่จำเลยจะลักเอานั้นวางกองไว้บริเวณที่สามารถเข้าไปยกเอาไปได้แม้จำเลยกับพวกจะยังไม่ได้แตะต้องตัวทรัพย์สิน แต่นับว่าใกล้ชิดพร้อมที่จะเอาไปได้ในทันทีทันใด การกระทำของจำเลยอยู่ในชั้นลงมือกระทำความผิดแล้วเพียงแต่กระทำไปไม่ตลอดเพราะมีเจ้าพนักงานตำรวจมาพบจำเลยก่อนที่จำเลยจะลักทรัพย์ดังกล่าว

ไปการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานพยายามลักทรัพย์ที่ศาลล่างทั้งสอง
วินิจฉัยต่อกันมาว่าจำเลยมีความผิดฐานพยายามลักทรัพย์นั้นชอบแล้วฎีกาของ
จำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ไพโรจน์ คำอ่อน-วิเทพ ศิริพากย์-ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>